



ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

- Banka:** Türkiye İş Bankası A.Ş. (aşağıda “Banka” olarak anılacaktır)
Adres: Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi D Blok Kat:2 İçmeler Mah. Piri
Reis Cad. No:62 34947 Tuzla / İstanbul
- Yüklenici:** Dbs Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. (aşağıda “Yüklenici” olarak anılacaktır)
Adres: Küçükbakkalköy Mah .Defne Sok. Flora Binası No: 1/ 178 Ataşehir -
İstanbul
- Taraflar:** Banka ve Yüklenici, ikisi birden “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. İŞ / SÖZLEŞME KONUSU

Tekirdağ - Çerkezköy - Veliköy Mah. Ada/Parsel : 280/15-16 adresindeki binada yapılacak **AFOD - Çerkezköy Konteyner Depolama Alanı Tadilatı** işi yukarıda adı geçen Yüklenici’ye ihale edilmiştir. İşin kapsamı; işin Yüklenici tarafından, 1.sınıf malzeme ve işçilikle, bu sözleşme hükümlerine ve eklerine, teklif dosyası içeriğine, teknik şart ve kurallara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlükteki şartnamelerine, ilgili yasal mevzuata, her türlü uygulama projelerine uygun yapımı, Banka tarafından yaptırılacak işlerin koordinasyonu ve elektrik, su, telefon, doğalgaz, kanalizasyon vs. tesisatların mevcut ana hatlarla bağlantılarının sağlanması ve ilgili kuruluşlardan gerekli onayların alınması, gerekmesi halinde ilgili resmi kurum ve yapı denetim firması nezdindeki Yüklenici’ye ait tüm yasal sorumlulukların yerine getirilerek ilgili Belediyeden Yapı Kullanma İzin belgesi alarak, işin tam, kusursuz, zamanında ve işler durumda Banka’ya teslimidir.

3. BEDEL ve MASRAFLAR

- 3.1 Yüklenici tarafından sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinin gereği gibi, zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi koşulu ile Yüklenici ’ye ödenecek toplam ücret (Sözleşme Bedeli); **6.900.000 TL + KDV’ dir. (Yalnız:Altı milyondokuzyüzbinTürkLirası + KDV’dir.** Sözleşme bedeli anahtar teslim esasına göre verilmiş olup, sözleşme eklerinde yer alan birim fiyatlar yalnızca işbu Sözleşme koşulları çerçevesinde sözleşme bedelinin artması veya azalması söz konusu olması halinde uygulanacaktır.
- 3.2 Sözleşme bedeline; her türlü malzeme, işçilik, yapı araçları, makina, kontrol malzemesi, şantiye kurulumu, ekip ve personel maliyeti, amortisman, nakliye, yardımcı imalatlar, atölye giderleri, kontrol, test ve işletmeye alma maliyetleri, her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma giderleri, depolama, saha içi nakliye, masrafları, işin yapımı için gerekebilecek izin ve diğer genel masraflar, yüklenici karı, vergi, resim, harç, sigorta ve kanun hükümlerine göre ödenecek primler dahildir. İhale tarihinden sonra, Sözleşme konusu işin tamamen bitirilerek Banka’ya teslimine kadar vergi, harç, prim ve resimlerde meydana gelecek artışlar Yüklenici tarafından karşılanır.
- 3.3 Yıkım, yapı ve tadilat ruhsatlarıyla, yapı kullanma izin belgesi vb. resmi belgeler için ilgili resmi kurumlara ödenecek harçlar Banka’ca ödenir. Ancak Banka tarafından talep edilmesi durumunda, bu işlerin takip ve sonlandırılması bu iş için herhangi bir ücret talep etme hakkı bulunmaksızın, Yüklenici’ye aittir. Yapı ruhsatı için gerekmesi halinde işgaliye harcı Banka tarafından ödenecektir. Ancak, Yüklenici’den kaynaklanan süre uzatımı, iskelenin yeniden kurulumu veya işgal edilen alanın arttırılması gibi nedenlerden dolayı ilave işgaliye harcı ödenmesi durumunda, söz konusu bedel Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 3.4 İşin yapılması sırasında Banka tarafından yapılmasına onay verilen ilave işler veya değişiklikler bulunmasından dolayı, İşlerde artma veya eksilme olması durumunda, Yüklenici, artan veya eksilen İşleri de Sözleşme şartlarına uygun yaparak İş’in tamamını Banka tarafından kendisine yazılı olarak ek süre verilmedikçe Sözleşme süresi içerisinde bitirmekle yükümlüdür
- 3.5 Sözleşme konusu işler ve Sözleşme dışı ilave işler için hiçbir şekilde malzeme fiyat farkı verilmeyecektir.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

- 3.6 Sözleşme süresinin uzaması veya sonraki yıla sarkması Sözleşme Bedelini ve birim fiyatları değiştirmez.
- 3.7 Banka, bu sözleşmenin eki olan projelerde sözleşme süresince tek taraflı olarak değişiklik yapmaya, söz konusu değişiklik nedeniyle artan veya azalan imalatların bedeli kadar sözleşme bedelinde azaltma veya artış yapmaya yetkilidir. Banka, artan imalatları 6.12 Maddesinde belirtilen esaslara göre yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Yüklenici, proje değişikliğinden kaynaklanan işlerin miktarlarında gerek artma ve gerekse azalma olmasından dolayı, iş bedellerine ilave hiçbir talep ve iddiada bulunamaz.
- 3.8 Banka tarafından başka bir yükleniciye yaptırılan ve sözleşme kapsamı dışında tutulmuş her türlü imalat ve iş için Yüklenici gerekli koordinasyonu yapacak, imalatla ilgili gerekli tedbirleri alacak ve şantiye imkânlarını bedelsiz olarak kullanacaktır. Bu işlere ait tüm koordinasyon ve şantiye giderleri sözleşme bedeline dahildir.
- 3.9 Yüklenici sorumluluğunda yapılan yıkım ve sökümden çıkan hurda malzemeler Banka'ya aittir. Banka dilerse bunları satabilir, bu nedenle Yüklenici, Banka'ya bildirmeden herhangi bir hurda satışı yapamaz. Banka'nın çıkan hurdayı talep etmemesi durumunda, hurda malzemelerin sahadan uzaklaştırılması ve atılması Yüklenici'nin sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.
- 4. SÜRE**
- 4.1 Yüklenici, söz konusu işi, **yer teslim tarihinden sonra 30 (Otuz) takvim günü** sonunda sözleşme ve şartnamelere uygun, kusursuz olarak tamamlayacak ve geçici kabule hazır hale getirecektir.
- 4.2 Sözleşmenin imzasından sonra Banka'nın uygun göreceği tarihte işin yapılacağı yer Yüklenici'ye teslim edilecek ve "Yer Teslim Tutanağı" imzalanacaktır. Yer Teslim Tutanağının imzalanmasından itibaren inşaatın yapılacağı yere ilişkin her türlü sorumluluk münhasıran Yüklenici'ye aittir. Söz konusu tarihte Yüklenici iş yerini teslim almayı geciktirir veya reddederse Banka yazılı ihtarda bulunur. Yazılı ihtarda bulunulan tarihten sonra 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi Yüklenici'den kaynaklanan sebeplerle gerçekleşmezse Banka işbu sözleşmeden kaynaklanan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesih hükümlerini uygulamaya yetkilidir.
- 4.3 İşle ilgili mevcut projelerde değişiklik yapılmasına gerek görülerek yeni projelerin ve ilgili teknik dokümanın bir süre sonra verilmesi, ilave işlerin ortaya çıkması ve/veya işin yapılacağı yerin zamanında Yüklenici'ye tesliminde gecikme olması halinde Yüklenici hiç bir itirazda, zarar, ziyan talebinde bulunmayacağı gibi, hiç bir tazminat da istemeyecektir. Ancak bu gecikme, işin zamanında bitirilmesine etki eder ve Banka böyle bir durumun mevcut olduğuna yazılı olarak onay verirse, sözleşmede belirlenmiş olan inşaat süresi gecikme süresi kadar uzatılacaktır.
- 4.4 Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine göre işi geciktirmesi ya da Banka'ya yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden Yüklenici'nin işi zamanında bitiremeyeceğinin anlaşılması halinde Banka'nın teslim için belirlenen günü beklemeksizin Sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.
- 4.5 Sözleşmedeki işin süresi, mevsim şartları, resmi tatil günleri ve hafta sonu tatilleri dikkate alınarak taraflarca anlaşarak belirlenmiş olduğundan, bu sebeplerle, ayrıca süre uzatımı verilmez. Ancak, işin süresi sözleşmede belirlenen mücbir sebeplerden dolayı, işe etkileri derecesinde uzatılabilir.
- 4.6 İşin süresinin uzatılmasını gerektiren durumlarda; Yüklenici, bu durumların olduğu tarihten itibaren en çok 5 (beş) takvim günü içinde Banka'ya başvurarak, bu durumların ayrıntılarını ve ne kadar süre uzatılmasını gerektirdiğini ve bu sürenin tespiti mümkün değilse, mümkün olmamasının sebeplerini yazı ile bildirecektir. Zamanında başvuru yapılmaması durumunda Banka süreyi uzatıp uzatmamakta serbesttir. Banka süre uzatımı olup olmayacağına ve olacak ise ne kadar süre ile olacağına, Yüklenici talebi ile bağlı olmaksızın tek taraflı olarak karar verebilecektir.
- 4.7 Yüklenici'nin, sözleşme eki iş programına uygun davranmaması ve belirtilen sürede işi bitirememesi durumunda Banka'nın işbu sözleşme çerçevesinde diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, geciken her takvim günü için Yüklenici aleyhine Sözleşmede belirlenen cezai şartlar uygulanacaktır. Ayıplı

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

imalattan dolayı Yüklenici'nin ve işbu sözleşme koşulları çerçevesinde atanan Alt Yüklenici'nin kusurundan kaynaklanan bir gecikme olursa sorumluluk münhasıran Yüklenici'ye ait olup bunun için süre uzatımı verilmez.

- 4.8 Taraflar arasında ihtilafın ortaya çıkması ve yargı organlarına intikal etmesi, İş'in Yüklenici tarafından hiçbir şekilde yavaşlatılmasına veya durdurulmasına gerekçe teşkil etmeyeceği gibi süre uzatımı taleplerine de dayanak oluşturmaz.

5. AVANS VE KESİN TEMİNAT

- 5.1 Yüklenici'nin yazılı isteği üzerine, Banka tarafından talep edilecek içerikte en az bir yıl süreli olmak kaydı ile Banka tarafından uygun bulunacak süreye sahip banka avans teminat mektubu ibrazı karşılığında yer teslimi sonrası Sözleşme Bedelinin %20'si (yüzde yirmi) oranında iş avansı verilir. Avans hiçbir suretle başkasına temlik edilmez.
- 5.2 Verilen avans, ilk hakedişten başlamak üzere bitinceye kadar hakedişlerden %25 (yüzde yirmi beş) oranında ve eğer varsa avans bakiyesi son hakedişten yüzdesine bakılmaksızın tamamen kesilir. Avansın tamamı geri alındığında Yüklenici'nin yazılı talebi ile avans teminat mektubu iade edilir.
- 5.3 Yüklenici sözleşme imza tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde, Sözleşme Bedelinin %10'u (yüzde on) kadar Banka tarafından talep edilecek içerikte en az üç yıl süreli olmak kaydı ile Banka tarafından uygun bulunacak süreye sahip kesin teminat mektubu veya Yüklenici'nin Banka nezdinde bulunan bir hesabına rehin tesis edilmesi suretiyle bloke konulduğuna dair şube bildirim mektubu getirir.
- 5.4 Geçici kabul tutanağının Banka tarafından onay tarihinden itibaren 12 (on iki) ay sonra yapılacak kesin kabul sonrasında, kesin kabulden doğan yükümlülüklerinin Yüklenici tarafından zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişik kesme belgesi gelmesi ve ruhsata tabi işlerde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması için Yüklenici tarafından ilgili belediye ve resmi kurumlardaki tüm yükümlülüklerini tamamlanması sonrası, Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde kesin teminatı Yüklenici'ye iade edilir.
- 5.5 Yüklenici sözleşmede tanımlanan sorumluluklarını tamamlanmadan vermiş olduğu teminat mektuplarının süresinin sonra ermesi durumunda, teminatların sürelerini Banka'nın istediği tarihe kadar uzatmayı kabul eder. Teminat mektubu süresinin uzatılmaması halinde Banka söz konusu teminatları irat kaydetme hakkına sahiptir.

6. HAKEDİŞLER VE ÖDEME ESASLARI

- 6.1 İşin karşılığı Yüklenici tarafından hazırlanan ve Banka tarafından koşulsuz/rezervsiz kabul edilmiş olan hakediş raporları ile ödenir ve hakediş olmadan ödeme yapılmaz.
- 6.2 Her hakediş kümülatif olarak Yüklenici tarafından hazırlanır. Banka tarafından koşulsuz/rezervsiz kabul edilmiş olan her hakedişteki kümülatif tutardan, bir önceki hakediş toplam tutarı düşülür. Geride kalan tutardan, Yüklenici'nin varsa Banka'ya olan borçları ve cezaları, kanunen tahsilı gereken vergiler çıkarılır, kalanı Sosyal Güvenlik Kurumu borcu yoksa Yüklenici'ye ödenir. Yüklenici'nin Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun bulunması durumunda, Banka söz konusu borcun tamamını Yüklenicinin alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.
- 6.3 Yüklenici'ye Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ödeme, Yüklenici tarafından düzenlenmiş fatura karşılığında, Yüklenici'nin Sözleşmenin 22. Maddesinde belirtilen hesabına Banka tarafından yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Yüklenici dışında herhangi bir bayi veya alt yüklenici tarafından düzenlenmiş fatura ile ödeme yapılmaz.
- 6.4 Sözleşme Bedeli ve keşif listesinde verilen birim fiyatlar İş süresince sabittir. Süre uzatımı verilmesi durumunda da Sözleşme fiyatı ve birim fiyatlar değişmeyecek, yani artmayacaktır.
- 6.5 Sözleşme kapsamında yapılan işlerin bedeli; projelerden, atışmanlardan veya yerinde yapılan ölçümlerden tespit edilen miktarın toplam iş içindeki oranına göre yüzde olarak belirlenecektir.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

- 6.6 İhale indirim oranı sonradan çıkacak teklif dışı faturalı imalatlar ve teklifte fiyatı Bankaca verilen tahmini tutarlı faturalı imalatlar hariç bütün imalat fiyatları için de uygulanır.
- 6.7 Yüklenici teklifinde verilen sözleşmeye esas teklif metrajlarında artış veya azalış olması sözleşme bedelini değiştirmez. Sözleşmeye esas projelere göre yapılan işlerin metrajlarında ve birim fiyatlarda yapılan hataların sorumluluğu Yüklenici'ye aittir.
- 6.8 İşyerinde veya bu iş için kiralanen yerde bulundurulmuş ve inşaatın bünyesine girecek olan malzeme için ihzarat bedeli ödenmez.
- 6.9 Ardişık hakedişler arasında Sözleşme Bedelinin en az %10'u (yüzde onu) oranında imalat gerçekleşmiş olması ve hak ediş tarihleri arasında 15 (on beş) gün aralık olması şarttır. Temelden inşaat işlerinde bu oran %5'tir (yüzde beş)'tir.
- 6.10 Kesin hakediş, işin tamamını içerecek şekilde hazırlanacak olup, kesin hakedişte belirlenen miktar ve tutarlar işin toplam bedeline esas olacaktır. Kesin hakediş, işin tamamlanmasından sonra 30 (otuz) gün içinde Yüklenici tarafından verilmeyen, sebepsiz yere geciktirilir veya verilmeyeceği anlaşılırsa, Banka tarafından hazırlanacak kesin hakediş Yüklenici tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiş sayılacak ve bu konuda Yüklenici'nin sonradan oluşacak herhangi bir itirazı dikkate alınmayacaktır.
- 6.11 Banka, proje dışı imalatları, sözleşme birim fiyatlarından veya belirlenecek yeni fiyatla metraj esasına göre Yüklenici'ye yaptırma ve bedelini ödeme hakkına sahiptir. Proje harici ilave işler için sözleşmede birim fiyat olması, Yüklenici'ye, ilave imalatı yapma ve bedelini, sözleşme birim fiyatı üzerinden talep etme hakkını vermez. Fiyatı belli olmayıp ayrı bir Yüklenici'ye yaptırılması mümkün olan inşaat ve imalatı Banka istediği takdirde, başkasına yaptırmak hakkını saklı tutar. Bu uygulamadan dolayı Yüklenici hiçbir talepte bulunmaz.
- 6.12 Projede yer almayan ancak yapılması zorunlu olan ve Banka'nın yazılı onayı bulunan ilave veya yeni bir imalat kalemi için 3.7 Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarla, imalatın bedeli sözleşme bedeline ilave edilecektir.
- a) Söz konusu imalat, sözleşme fiyatlarının içinde yer alması durumunda, ilave iş bedeli sözleşme birim fiyatıyla ödenir. Ancak sözleşme birim fiyatının, banka birim fiyatından yüksek olması durumunda, söz konusu ilave iş birim fiyatı banka birim fiyatının %20'sinden (yüzde yirmi) fazla olamaz.
 - b) Sözleşmede fiyatı belli olmayan imalatlar için Banka'nın sözleşme tarihinde geçerli birim fiyatlarında yer alması durumunda Banka Birim Fiyatı üzerinden ödeme yapılır.
 - c) Banka'nın standart birim fiyatlarında bulunmayan imalat fiyatları için sözleşme birim fiyatları, piyasa rayiçleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları dikkate alınarak Yüklenici tarafından fiyat analizi hazırlanır ve bu analiz sonucunda belirlenen yeni fiyat kullanılır. Yeni fiyat analizlerinde yüklenici karı en fazla %20 (yüzde yirmi) olarak verilir.
 - d) Yukarıdaki şartlar dışındaki durumlarda faturalı imatlarda; %15 (yüzde onbeş) yüklenici karı eklenerek ödeme yapılacaktır.
 - e) Banka'nın uygun görmesi durumunda; ihale aşamasından iş bitim tarihine kadar geçen süre içerisinde Banka Birim Fiyatlarının güncellenmesi gerçekleşirse, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında bahse konu Banka Birim Fiyatlarının son güncel hali dikkate alınabilecektir.
- 6.13 Proje dışı yapılacak imalatlar için Yüklenici bedel ve süreyi yazı ile bildirip Bankanın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay olmadan yapılan ilave işler için Banka ödeme yapıp, yapmamakta serbesttir.
- 6.14 Artan ve azalan işler için Banka, Yüklenicinin keşifte verdiği metrajı yapılan imalat metrajıyla karşılaştırma, birim fiyatı teklif ve sözleşme şartlarıyla yeniden kendi lehine olan üzerinden tespit etme hakkına sahiptir.
- 6.15 Projede ve teklif keşif dosyasında yer alan ancak Yüklenici tarafından metraj ve fiyat verilmemiş bir işin Banka tarafından, proje değişikliği nedeniyle sözleşme kapsamı dışına alınması veya miktarının

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

azaltılması durumunda, söz konusu imalata ait metraj belirlenecek ve bedeli Banka birim fiyatı yardımıyla hesaplanarak, sözleşme bedelinden indirilecektir.

- 6.16 Sözleşmede yer alan bütün fiyatlar için genel gider ve Yüklenici karı en fazla %20 (yüzde yirmi) olacak ve bütün fiyatlarda aynı oran kullanılacaktır.
- 6.17 Yüklenici kesin hesap bedeli üzerinden hazırlanan ibranameyi, düzenlenecek kesin hesap bakiye faturasıyla birlikte imzalayarak Banka'ya verecektir.

7. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

- 7.1 Yüklenici, Sözleşme konusu işi bizzat yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü Banka'nın ön açık yazılı iznini almaksızın başkasına devretmeyeceğini, alt yüklenici atayamayacağını, Banka tarafından alt yüklenici atanmasına yazılı izin verilmesi halinde dahi, alt yüklenici atanmasına ilişkin koşulların Bankaca belirleneceğini ve alt yüklenici tarafından gerçekleştirilecek her türlü işler açısından da Bankaya karşı münhasıran sorumlu olmaya devam edeceğini kabul ve beyan eder. Bankanın alt yüklenicilere herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
- 7.2 Yüklenici, sözleşme kapsamında görevini yerine getirirken Banka'nın marka, hizmet ve ürünlerinin kamuoyundaki itibarını sarsacak her tür hareketten kaçınacaktır.
- 7.3 Yüklenici, Türkiye'de yürürlükte olan yasal mevzuat uyarınca işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirebilmesi ile ilgili resmi kurumlardan her türlü yasal izne sahip olduğunu, resmi kurumlar tarafından çıkarılan her türlü yasal bildirimlere aynen uyduğunu ve uyacağını, işbu sözleşmede belirtilen iş koşullarını sağlamak için yeterli sayıda ve yüksek derecede bilgi ve tecrübeye sahip bir kadro ile çalışacağını, işbu sözleşme konusu faaliyet alanı çerçevesinde, Banka'nın itibarı, markası, unvanını koruyacağını, personelinin de bu korumayı yapmasını sağlamayı, işbu sözleşme hükümlerinin ve/veya Banka'nın talimatlarının herhangi birine aykırı hareketten dolayı Banka'nın uğramış olduğu her türlü zararı derhal, nakden ve defaten Banka'nın ilk yazılı talebi üzerine tazmin etmeyi ve varsa Banka'nın fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla kendisinden olan alacaklarından derhal mahsup etmek hakkına sahip olduğunu, işbu sözleşme kapsamında kendisine tanınan yetkinin hiçbir zaman Banka'nın acentesi ve/veya temsilcisi sıfatıyla hareket etmesi amacıyla verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 7.4 Yüklenici, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ederken işini sadakat ve özenle yapma borcu altındadır. Yüklenicinin sadakat borcu kapsamında; Yüklenici, işbu sözleşme konusu işi Banka'ca kendisine gösterilen güvene uygun olarak ve bir bağlılık içinde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu itibarla, Banka'nın yararına olan şeyleri yapmak ve zararına olan şeylerden kaçınmak Yüklenici'ye düşen bir yükümlülüktür. Yüklenici'nin özen borcu kapsamında; Yüklenici, bu sözleşmeye uygun olarak işin, hizmetin özenle ifasından sorumludur.
- 7.5 Yüklenici, işbu sözleşme konusu yükümlülüklerini ifa etmek için yeterli ve gerekli yetkilere, bilgiye, donanıma, teknik güce, personele ve sair gerekli her türlü altyapıya sahip olduğunu Banka'ya karşı öncelikle beyan ve tekeffül eder.
- 7.6 Yüklenici, işbu sözleşme konusu yükümlülüklerini ifa ederken karşılaştığı veya az bir araştırma ve inceleme sonucu bilebileceği işin icrasını tehlikeye sokabilecek herhangi bir durumdan Banka'yı derhal yazılı olarak haberdar etmek zorundadır. Ayrıca Yüklenici işin ifası esnasında, mesleği icabı bilmesi gereken ve ifayı engelleyen veya ayıplı ifaya neden olan herhangi bir hususta, Banka'yı derhal uyarmalıdır.
- 7.7 Yüklenici, Banka'ya ayıba karşı tekeffül borcu altındadır. Yüklenici'nin tekeffül borcu açık ayıba kapsadığı gibi, gizli ayıba da kapsamaktadır. Yüklenici tarafından yerine getirilen yükümlülüklerin herhangi bir şekil ve surette ayıplı olması halinde, Banka'nın söz konusu ayıpları kontrol ve ihbar külfetinin süresi içinde yerine getirmesi gerekmektedir, diğer bir ifade ile süresinde Banka'ca herhangi bir ihbar yapılmasına gerek olmaksızın Yüklenici'nin ayıba karşı tekeffül borcu devam edecektir.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

Banka tarafından gerçekleştirilen kontrol ve kabulde onay verilmiş olması, Yüklenici'nin söz konusu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- 7.8 Yüklenici, sözleşme bedeli kapsamındaki işleri bitirerek, kesin kabul tutanağının Banka tarafından onaylanmasına kadar kendi sorumluluğunda yapılmış bütün faaliyet, bedel, imalattan sorumlu olduğunu, diğer taraftan 7.10 maddesi kapsamında sorumluluğunun saklı olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.
- 7.9 İşin tüm teknik sorumluluğu Yüklenici'ye aittir. Bu nedenle kesin kabul onay tarihine kadar, gerek malzemenin kötülüğünden ve gerekse imalat ve işçilikteki herhangi bir kusur ve noksandan dolayı, Banka'ca gerek görülecek bütün tamirat ve düzeltmeyi, sürekli bakım işlerini Yüklenici derhal yapmak zorundadır. Yüklenici, bunu yapmadığı takdirde, Banka Yüklenici'ye yazılı bildirimde bulunacaktır. Yüklenici bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde taahhüt ettiği işi yapmaya başlamazsa veya başlayıp da bildirimde belirtilen süre içinde teknik gereklere ve şartnamelere göre tamamlamazsa, Banka, işi bütün masraflar Yüklenici'ye ait olmak üzere başkasına yaptırır. Banka, bu işlerin bedelini Yüklenici'nin kesin teminatından veya diğer hakediş alacaklarından tahsil eder.
- 7.10 Yüklenici'nin yaptığı imalat ve işçilikte kesin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde malzemenin ayıplı olmasından veya imalat ve işçiliğin teknik şartlara uygun yapılmamasından dolayı ortaya zarar ve ziyan çıkması durumunda, Banka söz konusu durumun Yüklenici tarafından düzeltilmesini ve düzeltilmezse bedelini Yüklenici'den talep hakkına sahiptir. Ayrıca kesin kabul yapılmaya kadar kullanımdan kaynaklanmayan kusurların giderilmesi ve bedeli Yüklenici'ye aittir. Yüklenici bu madde kapsamında sorumluluklarının saklı olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.
- 7.11 Yüklenici, iş süresince kaza, zarar ve ziyanların oluşmasını engellemek amacıyla gereken bütün iş ve işçi güvenliği önlemlerini almaya ve Banka tarafından bu gibi kaza, zarar ve ziyan ihtimallerini azaltmak için verilecek emir ve talimatları tamamıyla uygulamaya mecburdur. Söz konusu emir ve talimatlar gereği alınacak önlemlerle ilgili bütün masraflar tamamıyla ve münhasıran Yüklenici'ye aittir. Yüklenici, inşaat sırasında gerek personeline, gerekse üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarardan şahsen ve münhasıran sorumlu olup, bu konuda Banka'ya yöneltilecek her türlü tazmin talebine karşı da tam ve münhasıran sorumludur ve Banka'yı bu tazmin talebinden doğabilecek sorumluluktan kurtaracaktır.
- 7.12 Yüklenici, tüm personeli ve alt yüklenici kullanılmasına yazılı olarak izin verilmesi durumlarında alt yüklenici firma personeli için kanunlarda belirtilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümlerini yerine getirmekten sorumludur. İşin yapımı sırasında olabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. Alt yüklenici ve kendi personelinin, iş başında veya iş yüzünden ölüm veya kazaya uğramasından, yapılacak tedaviden, kendileri ile ailelerine verilecek tazminat harcamasından Yüklenici sorumludur. Herhangi bir şekilde konuya ilişkin olarak Banka'ya bir sorumluluk yüklenmesi durumunda Yüklenici Banka'nın ilk yazılı talebi üzerine Banka'yı bu sorumluluktan kurtaracaktır.
- 7.13 Yüklenici, sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilen adres ve/veya hizmet binasında yerine getireceği işbu sözleşmede tanımlanan iş/hizmet sürecinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin, koruyucu ve önleyici tedbirlerin, hak ve sorumlulukların neler olduğu, görevli kişilerin kim olduğu konusunda Banka'dan gerekli tüm bilgileri aldığını, bu bilgileri işbu Sözleşme kapsamında görevlendireceği tüm personeline de aktaracağını, personeline İş yasaları, 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler uyarınca kendisince de yapılması/yaptırılması gereken risk analizi ve Bankaca bildirilen riskler kapsamında gerekli tüm bilgilendirmeyi yapacağını ve anılan mevzuat kapsamında verilmesi gerekli tüm eğitimleri vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 7.14 Yüklenici, kendisinin ve personelinin kendilerine gösterilen güvene uygun olarak davranmak zorunda olduğunu, kendisinin veya personelinin sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilen adres ve/veya hizmet binasında geçirdikleri süre zarfında kusurlu, kasti veya ihmali olan davranışları nedeniyle veya

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

herhangi bir şekilde/her ne surette olursa olsun Banka veya çalışanlarının veya üçüncü kişilerin yahut da kendi personelinin zarara uğraması ya da beden bütünlüğüne zarar gelmesi ve/veya meslek hastalığına yakalanması durumunda bu zararlardan tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu, böyle bir halde ve/veya herhangi bir nedenle üçüncü şahısların ve/veya kendi personelinin veya Banka çalışanlarının Bankaya bir talep yöneltmesi halinde bu talebin tek muhatabı olarak bu talepleri nakden ve defaten, ilk talep halinde yasal yollara başvurulmasına, hüküm alınmasına gerek olmaksızın herhangi bir defa ve itiraz öne sürülmeksizin derhal ödeyeceğini, başkaca bir tazminat ve / veya idari / adli para cezası gündeme gelmesi halinde de bunlardan tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme kapsamında görevlendirdiği/görevlendireceği personelinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından, vergi mevzuatından, 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerden kaynaklananlar/kaynaklanacaklar başta olmak üzere her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluklarının tümüyle kendisine ait olduğunu, her şekilde, yukarıda sayılan ve/veya benzeri hallerde de Bankanın Yükleniciye aynen rücu hakları ile her türlü haklarının saklı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- 7.15 Banka, herhangi bir nedenle Yüklenici ve/veya personelinin vermiş olduğu zararı veya Yüklenici tarafından ilgili mevzuat ve işbu sözleşme hükümlerine aykırılıklar ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte tespit edilen noksanlar nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri tutarları ödemek yükümü ile karşılaşır ise; bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ve/veya yapacağı ödemeyi ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fer'ileri ile birlikte Yüklenicinin hak edişinden kesmeye yetkilidir. Yüklenici bu konuda Banka'yı açıkça yetkilendirdiğini ve yapılacak kesintilere herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankanın her türlü tazminat ve rücu hakları saklıdır.
- 7.16 Yüklenici, işbu Sözleşme konusu işte 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 05.10.2013 tarih 28786 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 02.07.2013 tarih 28695 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 4857 sayılı ve 6331 sayılı yasalar kapsamında çıkarılan ve/veya güncellenen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm yönetmelikler ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine göre hareket etmek, anılan mevzuat kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, personelinin bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek, risk değerlendirmesi yapmak/yaptırmak ve riske göre ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarını ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği kazaları önlemek için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
- 7.17 Yüklenici, kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar. Yüklenici, mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, personelin sağlık ve güvenliği için, ilgili yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerini dikkate alır ve uygulanır.
- 7.18 Yüklenici gerek iş yasaları gerekse iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve ilgili yönetmelikler ile tabi olduğu tüm mevzuat kapsamında, iş başlangıcından önce alınması kanunen zorunlu belgeler tamamlanmaksızın ve kanunen zorunlu bildirimler yapılmaksızın çalışma başlatamaz. Yüklenici; işbu Sözleşme konusu işte çalıştırdığı personelinin işe girişlerinde bedence bu işe elverişli ve dayanıklı olduğuna ilişkin ağır ve tehlikeli işlerde personeline ait sağlık durumu raporu olmadıkça iş yerinde personel çalıştıramaz. Ayrıca Yüklenici işyerinde 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış personel kesinlikle çalıştırmayacaktır.
- 7.19 Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı personeline karşı doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendisine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm mevzuatta belirtilmiş olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, personeline kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. Yüklenici, üstlendiği işle ilgili olarak ve/veya işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır. Yüklenici; İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları, ilgili yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak personeline zimmet tutanağı ile vermek, bu tutanağın bir nüshasını Bankaya iletmek, personelinin kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.

- 7.20 Şantiye alanı içerisindeki tüm Yüklenici ve Alt Yüklenicilerin çalışanları ile Banka çalışanları ve Banka tarafından yönlendirilen firma çalışanlarının gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, yaptıkları işe uygun giyinmesinin sağlanması ve kullanılmasının kontrolü Yüklenici sorumluluğundadır.
- 7.21 Yapı araçlarının kullanılması veya herhangi bir işçiliğin yapılması dolayısıyla olabilecek yangın ve kazalardan korunmak için Yüklenici bütün önlemleri alacak ve kazalardan korunmak usul ve çarelerini personeline öğretecektir. Yüklenici, yangın ve kazalardan dolayı üçüncü şahıslara karşı da doğrudan doğruya sorumludur.
- 7.22 Yüklenici, sözleşmenin imzalanması sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak işyeri numarası alacaktır. Yüklenici sözleşme gereği yaptırdığı işle ilgili kendisinin doğrudan ve/veya yazılı olarak izin verilmesi durumlarında alt yükleniciler aracılığı ile çalıştırdığı bütün personeli sigortalı çalıştırmak ve primlerini ödemek zorundadır. Yüklenici ve alt yükleniciler tarafından çalıştırılan tüm personelin tamamen veya kısmen ödenmemiş sigorta primleri olmasından kaynaklanacak hukuki ve mali sorumluluk Yüklenici'ye aittir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bildirilen prim borçları varsa Yüklenici'nin hakedişlerinden, yoksa kesin teminatından kesilerek ilgili kuruma ödenir.
- 7.23 Yüklenici, işbu sözleşme çerçevesinde görevlendireceği personelinin her türlü maaş, ek ücret, fazla mesai, prim, sosyal sigorta, yıllık ücretli izin ve diğer izinler, ihbar ve kıdem tazminatları, özlük haklarının yerine getirilmesinden kendisinin tek başına sorumlu olduğunu, Yüklenici personellerine ilişkin olarak üçüncü kişilerden gelebilecek taleplerin muhatabının kendisi olduğunu ve Banka'nın bu maddede belirtilen durumlar bakımından hiçbir sorumluluğu olmadığını, işçi ve işveren ilişkisinin her türlü sonucu ile birlikte Yüklenici personeli ve Yüklenici arasında olduğunu, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan sorumlulukların Yüklenici tarafından gerçekleştirileceğini, bu sözleşmede yer alan Banka'nın işyerinin Yüklenici personeli bakımından İş Kanunu anlamında işyeri olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
- 7.24 Alt yüklenici kullanılmasına yazılı olarak izin verilmesi durumlarında alt yükleniciler tarafından çalıştırılacak personelin bütün haklarından alt yüklenici ile birlikte Yüklenici de sorumludur. Alt yükleniciler tarafından çalıştırılan personele, Yüklenici kendi personeli gibi yukarıda belirtilen şekilde davranmak zorundadır. Alt yüklenicilerin, Banka'ya karşı hiçbir sıfat ve yetkileri olmayıp, bunlara yaptırılan işlerden yalnız ve tamamen Yüklenici sorumludur.
- 7.25 Banka'nın, Yüklenici'nin sorumluluğundan kaynaklanan bir sebeple zarara uğraması, bir ödemede bulunmak zorunda kalması, tazminat veya başka bir davaya muhatap olması ve ödemeye mahkûm edilmesi halinde, Yüklenici Banka'nın ilk talebi üzerine hüküm istihsaline, protesto keşidesine gerek olmaksızın bu meblağı mahkeme ve icra masrafları, vekâlet ücretleri faizleri ile birlikte ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın derhal nakden ve defaten Banka'ya ödemeyi beyan ve kabul eder.
- 7.26 Yüklenici, işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü şahısların haklarını kullanmayacağını ve/veya üçüncü şahısların haklarından esinlenmeyeceğini, kullanacağı haklar üzerinde işbu Sözleşme'nin imza tarihi itibarıyla tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

ve taahhüt eder. Yüklenici, bu nedenlerden dolayı Banka'nın bir zarara uğraması durumunda, meydana gelecek bu zararı Banka'nın ilk yazılı talebinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde herhangi bir itiraz veya def'i ileri sürmeksizin nakden ve defaten Banka'ya derhal ödeyeceği gibi, sorumluluğun gerçekleşmiş ve fakat ödemesi yapılmamış ücretin bulunması halinde Banka'nın bunlar için ödeme borcunun sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- 7.27 Yüklenici, Banka tarafında talep edilmesi durumunda tüm personeli ve alt yüklenici kullanılmasına yazılı olarak izin verilmesi durumlarında alt yüklenici firma personeline ait SGK işe giriş bildirgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları, sağlık raporları, mesleki eğitim/mesleki yeterlilik belgeleri vb. iş güvenliğiyle ilgili evrakları Banka'ya veya yetkilendireceği üçüncü firma/şahıslara teslim etmek zorundadır.
- 7.28 Yüklenici tarafından söz konusu evrakların teslim edilmemesi durumunda Banka işe başlatmama veya işi durdurma hakkında sahiptir. Yüklenici, Banka'nın işe başlatmaması veya işi durdurması halinde kendisine yazılı olarak ek süre verilmedikçe Sözleşme süresi içerisinde bitirmekle yükümlüdür.
- 7.29 Yüklenici, yer teslim tarihinden sonra 5 (beş) takvim günü içinde işin yapılacağı yerin tüm cephelerini yüksekliği yapacağı imalata bağlı olarak Belediye ve/veya Banka'nın uygun göreceği, ahşap, sac, branda vb. malzemeler ile kapatarak şantiye sahasının güvenliğini sağlayacaktır. Bu işle ilgili her türlü imalat sözleşme bedelinin içindedir, ayrıca talep edilmez ve ödenmez.
- 7.30 Yüklenici, geçici ve kesin kabul sırasında yapılacak kontroller için gerekli olan her türlü alet, cihaz vb. ekipmanı ve elemanı bedelsiz olarak hazır bulunduracaktır.
- 7.31 Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra şayet Banka'ca talep edilmesi durumunda, Banka tarafından yapılmış ruhsat başvurusu resmi işlemlerini takip edecektir. İlgili resmi kurumlar ve Yapı Denetim nezdinde sorumlu olduğu her türlü belgeyi hazırlama, imzalama ve sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
- 7.32 İş bitim tarihine kadar, Yüklenici, iş yerindeki fazla malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek iş yerini temizlemek en geç iş bitim tarihinde işe konu taşınmazı Banka'ya hasarsız, temiz ve kullanıma hazır halde teslim etmekten sorumludur. Bu işler için hiçbir bedel ödenmez. Yüklenici'ye ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde Banka, Yüklenici adına yaptırarak bedelini Yüklenici'nin hakedişinden veya kesin teminatından keser.
- 7.33 İşin yapılacağı yerdeki her türlü alet, inşaat malzemesi ve diğer levazım, malzeme ve tesisatın korunması Yüklenici'ye aittir. Şantiye düzeninin sağlanması Yüklenici'nin sorumluluğundadır. Banka tarafından bu konuda verilen emir ve talimatlara Yüklenici uymaya mecburdur.
- 7.34 Yüklenici, temelden bina inşaatlarında, güçlendirme ve kat ilavesi işlerinde: işin tamamlanarak Banka'ya teslimine kadar kaba yapı aşamasında en az 5 (beş) yıl tecrübeli inşaat mühendisi, sonrasında da en az 5 (beş) yıl tecrübeli inşaat mühendisi veya mimarı iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Söz konusu personel şantiye şefliği görevini üstlenir ve Yüklenici'yi her anlamda temsil eder. Yüklenici, yukarıda yazılı personeli kimlik ve diploma bilgileri ile birlikte onaylanmak üzere sözleşmenin imza tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde Banka'ya yazı ile bildirecektir. Her türlü teknik personel değişikliği 5 (beş) gün önce yazılı olarak Bankaya'ya bildirilecek ve Banka'nın onayı ile yapılabilir.
- 7.35 Yüklenici, Banka tarafından iş başında bulunması uygun olmadığı yazılı olarak bildirilen personelini hemen ve itiraz etmeden işbaşından uzaklaştırmak zorundadır.
- 7.36 Yer teslim tarihinden, Banka tarafından hizmet vermeye başlanılan tarihe kadar tüm su ve elektrik tüketim bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Şantiye için yapılacak yeni abonelikler Belediye şebekelerinden Yüklenici tarafından alınacak ve her türlü masraf Yüklenici'ye ait olacaktır.
- 7.37 İnşaatın zemine uygulanması ve bu hususta oluşan hataların sorumluluk ve masrafları herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın Yüklenici'ye aittir.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

- 7.38 Banka'nın bilgisi dışında, Yüklenici tarafından yapılan, tüm proje ve imalatın sorumluluğu tamamen ve münhasıran Yüklenici'ye aittir. Böyle bir imalattan dolayı Yüklenici, Banka'ya karşı hiç talep ve iddiada bulunamaz.
- 7.39 İnşaatın devamı sırasında Yüklenici; kendisine yapılan sözlü veya yazılı bildirimlerin sözleşme hükümlerine veya yapı tekniğe aykırı olduğunu düşünürse bu konudaki itirazlarını bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde Banka'ya yazı ile bildirmeye mecburdur. Bu süre içinde Yüklenici'nin itiraz etmemesi durumunda Yüklenici yapılan imalattan sorumludur.
- 7.40 İşin yapımı için gereken depo, büro ve işçi yatakhane gibi Yüklenici'nin ihtiyacı için işgal edeceği yerlerin bütün masrafları ve sorumluluğu Yüklenici'ye aittir. Bu yerlerin geçici olarak işgali resmi bir uygulama gerektirdiği takdirde bu uygulama için gereken işlemler de Yüklenici tarafından yerine getirilir. Yüklenici'nin, inşaat halinde olan Banka'ya ait binalarda personel ve işçi oturtması ve yatırması kesinlikle yasaktır.
- 7.41 Sözleşmenin imzası sonrasında Yüklenici, herhangi bir ek ödeme talep etmeksizin inşaat ve imalat için gerekli bütün malzeme, makina, yapı aracı ve işçileri tedarik etmeye ve bulundurmaya kısacası taahhüt olunan işin programına uygun bir faaliyet göstermeye mecburdur.
- 7.42 İşin yapıldığı sahada veya yerde yapılan hafriyatta ve yıkımlarda bulunan değerli malzeme Banka'ya aittir. Aynı şekilde bulunan tarihi eserler hükümete aittir. Tarihi eser bulunması halinde Yüklenici derhal Banka'ya bilgi vermeye ve ilgilileri tarafından teslim alınıncaya kadar bunları korumaya ve bu konudaki kanun hükümlerine uymaya mecburdur.
- 7.43 Banka'nın uygun görmesi halinde, Yüklenici hafriyattan çıkarılacak malzemeyi kullanmak zorundadır. Böyle bir durumda Banka keşifte verilen ilgili imalatı çıkarma hakkına sahiptir.
- 7.44 Yüklenici, ruhsata tabi işlerde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması için ilgili belediye ve resmi kurumlardaki tüm yükümlülüklerini zamanında tamamlayacaktır.
- 7.45 Yüklenici, Banka'nın kamuoyuna duyurmuş olduğu Tedarikçi Yönetimi İlkeleri'ne riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. PROJELER İŞ PROGRAMI ve YAZIŞMALAR

- 8.1 Sözleşmede aksi yazılı olmadıkça, işe ait bütün projeler Banka tarafından düzenlenir ve Yüklenici'ye teslim olunur. Banka, işe ait proje ve her türlü belgede gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
- 8.2 Yüklenici, uygulama ve/veya revize projeleri inceleyerek, herhangi bir noksanlık, çelişki veya uyumsuzluk belirlerse görüş ve önerileriyle birlikte Banka'ya bildirmekle yükümlüdür. Yüklenici bu bildirimde bulunmadığı durumda, noksan, çelişki ve uyumsuzluktan kaynaklanacak yanlış imalatın düzeltilmesi ile ilgili imatları bedelsiz olarak yapmak zorundadır. Projelerin Banka tarafından verilmiş olması Yüklenici'yi sorumluluktan kurtarmaz. Yüklenici, talep edilmesi halinde imatlarla ait çizimleri, proje düzeltmelerini, detayları hazırlayarak Banka onayına sunacaktır.
- 8.3 Yüklenici kendi sorumluluğunda olan tüm işlere ait her türlü belgeyi hazırlamaktan ve Banka onayına sunmaktan sorumludur.
- 8.4 Tüm hakedişler, yeni fiyat tutanakları, İş Programları, ataşmanlar, uygulama (shop drawing) ve iş sonu projeler (as built) Yüklenici tarafından hazırlanır ve onay için Banka'ya sunulur.
- 8.5 İşin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir. İşin süresinin uzatılması halinde, Yüklenici, iş programını revize ederek Banka'ya onaylatılacaktır.
- 8.6 Yüklenici, iş programında belirtilen sürelerle uymak zorunda olup, süre uzatımı verilmesi durumunda iş programı Yüklenici tarafından 5 (beş) takvim günü içinde revize edilerek Banka onayına sunulacaktır.

9. İŞİN KONTROLÜ

- 9.1 Banka, bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte uygun görmesi halinde, işi uygun göreceği zaman ve sıklıkta belirleyeceği teknik elemanlar, yapı denetim ve iş güvenliği firmaları aracılığıyla

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

- kontrol edecektir. İşin Banka, yapı denetim ve iş güvenliği firmaları kontrolü altında yapılmış olması, Yüklenici'nin yaptığı işi tekniğe uygun olarak yapma zorunluluğunu ve sorumluluğunu kaldırmaz.
- 9.2 Yüklenici, işi, proje, keşif listesi, poz tanımları ve teknik şartnamelere uygun şekilde yapmaya mecburdur. Banka'nın yazılı onayı alınmadan yapılan sözleşmeye aykırı imalatları Banka söktürüp yeniden yaptırma veya uygun göreceği bedelle kabul etme hakkına sahiptir.
- 9.3 Yüklenici her türlü imalata ait malzeme, yapım metodolojisi ve uygulama esaslarını, malzeme üreticisinin şartnamelerine uygun olarak hazırlayacak ve onaya sunacaktır. Sadece Banka tarafından onaylanan malzeme ve yapım tekniği ile İş yapacaktır.
- 9.4 Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının Türk Standartları Enstitüsü standartlarına göre incelenmesi ve kontrolü için, şantiyede veya dışında ve resmi veya özel laboratuvarlarda yapılacak tüm testlerin masrafları, gerekli ekipman ve personelin sağlanması bedeli Yüklenici'ye ait olacaktır. İmalatta kullanılan malzemenin uygun vasıfta olmadığı veya imalatın kusurlu olduğu anlaşıldığı takdirde, Yüklenici, Banka'nın talebi ile bu malzemeyi ve imalatı değiştirmeye mecburdur. Aksi halde, Banka, bütün masrafları Yüklenici'ye ait olmak üzere söz konusu malzemeyi ve ilgili imalatları değiştirmeye yetkilidir.
- 9.5 Banka, varlığından emin olamadığı imalatlarla, malzeme ve imalatlarda noksan, hata ve kusur bulunduğuna veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığına işaret edecek deliller gördüğü takdirde, işin süresi içinde, geçici kabulden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde istediği tespit ve incelemeyi yapmak için gerekli gördüğü kazı, kırım, söküm, kontrol işlerini Yüklenici'ye yaptırabilir. Bu işlerin yapılması masrafları Yüklenici'ye aittir. Yüklenici'nin bu işleri yapmaması durumunda, Banka Yüklenici adına yaptırarak masraflarını varsa hakedişten, yoksa kesin teminatından keserek Yüklenici'den tazmin eder.
- 9.6 Yüklenici, işi onaylı projeler ve şartnamelerine uygun olarak yapmaz, işlerin bir kısmını izinsiz değiştirir veya sözleşmede belirtilen malzemeleri kısmen veya tamamen kullanmaz ise, bu ayıplı işleri sökerek yeniden yapmaya mecburdur. Bu sökme ve yeniden yapılma işi için süre uzatımı ve ayrı bedel verilmaz. Yüklenici'nin bu işleri yapmaması durumunda, Banka Yüklenici adına yaptırarak masraflarını varsa hakedişten, yoksa kesin teminatından keserek Yüklenici'den tazmin eder.
- 9.7 Tespit edilen noksan ve kusurların, düzeltilemeyecek durumda olması ve yeniden yapılmasının Banka tarafından tercih edilmemesi halinde, söz konusu imalatın işçilik bedelinden az toplam bedelinden çok olmamak üzere Banka, Yüklenici'nin hakedişinden, belirlediği tutarda nefaset ve kusurlu imalat kesintisi yapma hakkına sahiptir.

10. GEÇİCİ VE KESİN KABUL

- 10.1 Yüklenici sözleşme kapsamındaki işi Sözleşme koşulları çerçevesinde tamamladıktan ve şubenin hizmet vermeye başlamasından sonra, Banka'ya geçici kabul yapması için yazılı olarak başvurur. Banka, geçici kabul talebinden sonra kesin hesap hakedişinin verilmiş olması şartıyla belirlediği teknik elemanlarla sözlü/yazılı ve/veya elektronik posta ile bildirdiği tarihte Yüklenici de hazır bulunmak üzere geçici kabulü yapar. Banka teknik elemanları, yapılan işin sözleşme ve eklerine uygunluğunu kontrol eder. Bu kontrol sonucunda düzenlenen geçici kabul tutanağı taraflarca imzalanır. İşe ait kusur ve noksan bulunduğunu tespit edilirse, kabul tutanağına noksan ve kusurların içeriğini gösterir bir liste eklenir ve bunların tamamlanması için gereken süre tutanakta belirtilir. Yüklenici varsa itirazlarını tutanakta belirtir. Yüklenici, yazı ile yapılan bildirimle rağmen mazeret göstermeksizin geçici kabule katılmazsa veya kabulün yapılması için birisini yetkilendirmez ise veya şube hizmete başladıktan sonra bir ay içinde geçici kabul için yazılı başvuruda bulunmazsa, Banka bu kontrolü kendisi yapacak ve tutanakta bu durumu belirterek geçici kabul işlemini sonlandıracaktır. Yüklenici'nin bu duruma ve düzenlenecek geçici kabul tutanağına itirazı olamaz.
- 10.2 Kusur ve noksanların bedelleri toplamı, işin bütün bedelinin %5'inden (yüzde beş) fazla olamaz. Aynı zamanda bu yüzdeyi geçmeyecek olan kusurlu ve noksan imalatların, şubenin hizmet vermesine engel

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

olmayacak şekilde olması şarttır. Belirlenen kusur ve noksanlar verilen sürede Yüklenici tarafından tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra kusur ve noksanların Banka tarafından tamamlanmasına kadar geçecek her gün için Yüklenici'ye gecikme cezası olarak 11. maddede yazılan miktar kadar ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve noksanlarının tamamlanma tarihine kadar ötelenir. Söz konusu kusur ve noksanların Banka tarafından tamamlanması durumunda, ortaya çıkan bedel Yüklenici'nin hakedişinden ve/veya kesin teminatından kesilir. Tespit edilen noksan ve kusurların, düzeltilemeyecek durumda olması ve yeniden yapılmasının Banka tarafından tercih edilmemesi halinde, söz konusu imalatın işçilik bedelinden az, toplam bedelinden çok olmamak üzere Banka, Yüklenici'nin kesin hakedişinden, belirlediği tutarda nefaset ve kusurlu imalat kesintisi yapma hakkına sahiptir. Yapılacak kesintinin içeriği ve bedeli geçici kabul tutanağında belirtilecektir.

- 10.3 Yüklenici, geçici kabul tutanağında belirtilen kusur ve noksanları tamamladıktan sonra Banka'ya yazılı olarak bildirir. Banka gerekli kontrolleri yaptıktan sonra tutanağı onaylar. Geçici kabul tutanağı, Banka onayından sonra geçerlilik kazanır.
- 10.4 Geçici kabulün Banka'ca onaylandığı tarihten 12 (on iki) ay sonra, Yüklenici'nin yazılı isteği üzerine kesin kabul işlemi geçici kabulde olduğu gibi aynı şekilde yapılır. Geçici kabulde noksan ve kusurlu iş tespit edilmemiş olması Kesin Kabulün noksan ve kusursuz yapılacağı anlamına gelmez. Kesin kabul aşamasında, geçici kabulden sonra kullanım sebebiyle olan aşınma ve eksilmeden doğan durumlar dışında kalan, inşaatın kötü yapılmasına ve kötü malzeme kullanımına bağlı herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulde fark edilmemiş veya geçici kabulden sonra meydana çıkan bir kusurun mevcut olup olmadığını kontrol edilir. Banka'ca yapılan kontrol sonrasında düzenlenen kesin kabul tutanağı taraflarca imzalanır. İşe ait kusur ve noksan bulunduğu tespit edilirse, kabul tutanağına noksan ve kusurların içeriğini gösterir bir liste eklenir ve bunların tamamlanması için gereken süre tutanakta belirtilir. Yüklenici varsa itirazlarını tutanakta belirtir. Sonrasında geçici kabul aşamasındaki süreç takip edilir.

11. TAZMİNAT VE CEZAI ŞARTLAR

- 11.1 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gereği gibi tam veya zamanında ifa etmemesi halinde Banka'nın ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları Bankanın ilk talebi üzerine protesto çekmeye hüküm istihsaline, gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten karşılamakla yükümlüdür. Yüklenici bu durumda Banka'nın işbu Sözleşmede yer alan diğer hakları ve Yüklenici'nin Sözleşme kapsamındaki borçları saklı kalmak kaydıyla ve bunlara ilaveten Banka'nın teminatı irat kaydedebileceğini, Banka'dan alacağı varsa bu tutarın Yüklenici'nin alacağından mahsup edebileceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 11.2 Yüklenici, işbu Sözleşme tahtında öngörülen herhangi bir ceza koşulunun (cezai şartın) tenkisini talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
- 11.3 Banka'nın cezai şart olarak tahsil ettiği tutarlar, Banka'nın uğradığı zararlara mahsup edilemez, başka bir ifade ile zarara ilave olarak talep edilir. Bu itibarla, cezai şart/ ceza koşulu ödense dahi Banka'nın uğradığı zararın tazminini talep hakkı devam edecektir.
- 11.4 Yüklenici, yer tesliminden sonra 5 (beş) takvim günü içinde işe başlamadığı veya süresi içinde işi bitirmediği takdirde, gecikmeye giren her geçen gün için sözleşme bedelinin %3'ü (binde üç) tutarında gecikme cezası öder. Bu gecikme 30 (otuz) takvim gününü geçerse, Banka geciken her gün için bu cezayı alarak beklemeye devam etmekte veya sözleşmeyi feshederek işi tasfiye etmekte serbesttir. Fesihten dolayı bütün masraf ve işin diğer bir Yüklenici'ye ihalesinden doğacak Banka zarar ve ziyanlarını Banka'nın ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi Yüklenici kabul eder.
- 11.5 Yüklenici'den, temelden bina inşaatlarında, güçlendirme ve kat ilavesi işlerinde
- a. Teknik eleman bildirimini süresinde vermediği takdirde her bir gecikme günü için sözleşme bedelinin %1'i (bindebir) tutarında ceza kesilir.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

b. İşyerinde bulunduracağını bildirdiği teknik elemanları, Banka'nın kabul ettiği mazeret dışında, bulundurmadiğı takdirde; her biri için günlük sözleşme bedelinin %1'i (binde bir) tutarında ceza kesilir.

- 11.6 Sözleşmede belirtilen sürede cephe koruması yapılmaması halinde, Yüklenici'den geciktiği her gün için sözleşme bedelinin %3'ü (binde üç) tutarında ceza kesilir.
- 11.7 Yüklenici, Banka tarafından eksik olduğu bildirilen tüm iş ve işçi güvenliği önlemleri için uygunsuzluk başına sözleşme bedelinin %2'si (binde iki) tutarında cezayı ödemeyi kabul eder.
- 11.8 İşin yapımı sırasında her türlü resmi kurum tarafından Banka'ya işin yapımı ile ilgili Yüklenicinin yürürlükteki tüzük, yönetmelik ve kanunlara uymaması sebebi ile ceza kesilmesi durumunda, bu ceza %10 (yüzde on) fazlasıyla Yüklenici'nin hakediş veya kesin teminatından kesilir.

12. SİGORTA

- 12.1 Yüklenici, Sözleşme Bedelinin tamamı kadar bütün muhataplara karşı Banka lehine, Banka'nın uygun göreceği sigorta şirketine, işin süresinden bir ay fazla süreli "İnşaat all-risk sigortası" yaptıracaktır. Süre uzatımı verilmesi durumunda süre uzatımı kadar sigorta bitiş tarihi uzatılacaktır.
- 12.2 Yüklenici, sorumluluğu altında yapılacak işlerin yapımı için kullanacağı personelin tüm sorumluluğunu taşıyacak, personel ile ilgili gerekli 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortalarını, all risk sigortası kapsamında yapacaktır. Personel ile ilgili oluşacak kaza durumlarında her türlü tazminatları karşılayacaktır.
- 12.3 Tüm sigortalarda Banka lehtar olarak gösterilmek zorundadır.
- 12.4 Yüklenici tazminat talep hakkı veren herhangi bir iddia durumunda, sigorta koşulları Banka'yı her türlü iddialara ve bu iddialardan kaynaklanan harçlara, borçlara ve her türlü harcamalara karşı güvence altına alan hükümler ihtiva edecektir.
- 12.5 Sigorta ayrıca İş'in gecikmesinden kısmen veya tamamen durdurulmasından, taahhüdün tamamlanmamasından, herhangi bir nedenle Sözleşmenin sona erdirilmesinden, cezai şartların uygulanmasından doğan zararlar ile hasar neticesinde enkazın kaldırılması masrafları ve bu hasarın gerektirdiği nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretlerini de kapsayacaktır.
- 12.6 Yüklenici sigorta limitlerini aşan veya teminat dışında kalacak her türlü tazminat taleplerinden sorumlu olacaktır.
- 12.7 Söz konusu sigorta poliçeleri yer teslim tarihinden sonra en geç 5 (beş) gün içinde Banka'ya verilecektir. Yüklenici bu Sözleşmede sözü edilen sigortaları zamanında yaptırmaz veya primlerini ödemezse Banka'nın bu sigortaları yaptırarak primlerini ödeme ve ilgili bütün masrafları Yükleniciden tahsil etme yetkisi bulunmaktadır.

13. DEVİR VE TEMLİK ŞARTLARI

İşbu sözleşme ile Yüklenici tarafından taahhüt edilen hususlar, sorumluluklar veya sözleşme konusu işlerin tümü veya bir kısmı Banka'nın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara devredilemez. Ayrıca Yüklenici'nin sözleşme konusu işlerden doğan ve doğacak olan tüm haklar, hakediş alacakları, teminatları ve iş avansı hiç bir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez. Yapılacak devir ve temlikler geçersizdir.

14. MÜCBİR SEBEP

İşin süresi, mevsim şartları, resmi tatil günleri ve hafta sonu tatilleri dikkate alınarak taraflarca anlaşarak belirlenmiş olduğundan, bu sebeplerle, ayrıca süre uzatımı verilmez. Ancak, işin süresi sözleşmede belirlenen mücbir sebeplerden dolayı, işe etkileri derecesinde uzatılabilir. İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılabilecek haller genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, saldırı hastalık, sokağa çıkma yasağı, yangın ile sınırlı olup, sayılan hallerin işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılabilmesi için, varlığının ve ortadan kalktığına resmi

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

makamların ya da meslek odası ya da birliklerin yazısı ile tevsik edilmiş olması da gerekmektedir. Yüklenici, mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek durumda olması halinde, söz konusu durumu derhal Banka'ya bildirecektir. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Banka işbu Sözleşmeyi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın ve tazminat ödemeksizin o güne kadar yapılan çalışmaların bedelini ödeyerek feshedebilme hakkına sahiptir. Banka mücbir sebebin devamı süresince; işbu Sözleşme konusu işi başka suretle teminde serbesttir. Bu durumda Yüklenici, ödemesi yapılmış ancak Banka'ca henüz alınmamış işlere karşılık gelen tutarı; Banka'nın ilk talebi üzerine, protesto keşidesine, hüküm istihsaline gerek olmaksızın, derhal ve nakden Banka'ya ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder, mücbir sebep olması birim fiyatları ve sözleşme bedelini değiştirmez.

15. GİZLİLİK

- 15.1 Açıkça gizli olduğu bildirilsin veya bildirilmesin Yüklenici'nin işbu Sözleşme'nin ifası sırasında veya herhangi bir surette edindiği her türlü bilgi ve belge "Gizli Bilgiler" olarak değerlendirilir. Banka'nın yanı sıra Sözleşme ile ilişkin iş ve işlemlerde yer alan sair taraflar hakkında edilen her türlü bilgi ve belge de Gizli Bilgi kapsamındadır.
- 15.2 Yüklenici, işbu Sözleşme çerçevesinde Yüklenici ve çalışanları ile yazılı olarak izin verilmesi durumlarında Yüklenici'nin alt yüklenicileri ve çalışanlarının; işbu Sözleşme nedeniyle edindiği ve/veya edineceği her türlü bilgi ve belge için sır saklama yükümlülüğünün bulunduğunu, bu nedenle Banka ile ilgili olarak temin edilen veya öğrenilen bilgi ve belgelerin tamamının gizli olduğunu ve söz konusu sırları açıklamamakla yükümlü olduğunu, gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
- 15.3 Yüklenici, işbu sözleşme çerçevesinde Yüklenici ve çalışanları ile yazılı olarak izin verilmesi durumlarında Yüklenici'nin alt yüklenicileri ve çalışanları, işbu Sözleşme nedeniyle edindiği her türlü bilgi ve belgenin Bankacılık Kanunu uyarınca Banka ve müşteri sırrı kapsamında olduğunu, yapılan Sözleşme'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmasının ve anılan Kanun uyarınca bu sırların kanunen yetkili makamlar haricindeki kişilere açıklanmasının yasak olduğunu ve Banka ve müşteri sırlarını açıklayan üçüncü kişilerin de bu sırları açıklamalarının cezalandırılacağı hususunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 15.4 Yüklenici, işbu sözleşme çerçevesinde Yüklenici ve çalışanları ile yazılı olarak izin verilmesi durumlarında Yüklenici'nin alt yüklenicileri ve çalışanlarınca; gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması veya söz konusu yükümlülüğe aykırı davranılması nedeniyle Banka ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumlu olacağını, zararın bedelinin tamamını Banka'nın ilk yazılı talebinde 10 gün içerisinde derhal nakden ve defaten Banka'ya ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Yüklenici ve çalışanlarının gizlilik yükümlülüğü süresiz olup, işbu Sözleşme'nin bitimi veya çalışanların Yüklenici bünyesinden ayrılması durumunda dahi devam edecektir. Yüklenici, Banka'nın adını ve/veya Sözleşme kapsamında verilen hizmet ve bunlarla ilgili her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi, Banka'nın yazılı ön izni olmaksızın reklam ve tanıtım amacıyla kullanamaz.
- 15.5 Yüklenici her türlü bilgi, belge ve dokümanı gizli tutacağını, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmî makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde üçüncü şahıs ve kurumlara vermeyeceğini, istenildiğinde ve/veya iş sonunda iade edeceğini beyan ve taahhüt eder. İşbu sebeple Banka'nın zarara uğraması halinde Banka'nın tazminat hakkı saklıdır. Yüklenici işbu Sözleşme çerçevesinde Yüklenici ve çalışanları ile yazılı olarak izin verilmesi durumlarında Yüklenici'nin alt yüklenicileri ve çalışanlarınca; gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması veya söz konusu yükümlülüğe aykırı davranılması nedeniyle Banka ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları her türlü zararları karşılamakla yükümlüdür.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

15.6 Yüklenici, Banka'nın adını ve/veya Sözleşme kapsamında verilen hizmet ve bunlarla ilgili her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi, Banka'nın yazılı ön izni olmaksızın reklam ve tanıtım amacıyla kullanamaz.

16. FESİH ŞARTLARI

16.1 Banka İş Programı'na göre İş'in fiili başlangıç tarihinden önce dilediği zaman, Yüklenici'ye bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşme'yi tek taraflı feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Fesih sebebi ile Yüklenici, Banka'dan herhangi bir ücret, masraf, tazminat ve benzeri ödeme talep etmeyecek, bu tarihe kadar kendisine ödenmiş avans ve peşin ödenmiş olan tutarlar var ise Banka'ya iade edecektir. Aksi halde Banka teminatı irat kaydedebilecektir.

16.2 Banka ayrıca İş'in fiili başlangıç tarihinden sonra da herhangi bir neden göstermeksizin bu Sözleşmeyi veya İşlerin kapsamındaki çalışmaların tamamını veya bir kısmını, Yüklenici'ye en az 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirerek sonlandırabilir. Banka, dilediği zaman neden göstermeksizin ve kendi takdir edeceği bir süre için İş'i durdurabileceği gibi, hemen veya bu süre sonunda Sözleşme'yi sona erdirmek yetkisini de haizdir. Sözleşmede yer alan İşlerden bir veya bir kaçının feshedilerek sona erdirilmesi durumunda, işbu Sözleşme halen yürürlükte olan İşler için aynı şart ve koşullarda geçerli olmaya devam edecektir. Banka bu sonlandırma neticesinde, sonlandırma tarihine kadar gerçekleşmiş ve Banka'ca kabul edilmiş İşlerin ücretini Yüklenici'ye ödeyecektir. Yüklenici bu nedenle mahrum kaldığı kar veya herhangi bir nam altında; Banka'dan başkaca bir hak, ödeme ve alacak talebinde bulunmayacaktır. Banka tarafından Yükleniciye ödenmiş avans var ise bunun iadeye konu tutarı Banka tarafından Yükleniciye bildirimden sonra derhal, ödenecektir. Aksi halde Banka teminatı irat kaydedebilecektir.

16.3 Banka, ayrıca aşağıdaki şartların oluştuğuna kanaat getirmesi halinde, 5 (beş) takvim günü öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydı ile işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına ve anılan fesih nedeni ile Yüklenici tarafından verilen teminatın bir kısmını veya tümünü cezai şart olarak herhangi bir protesto keşidesine, hüküm ya da Yüklenici'nin iznini almaya gerek kalmaksızın gelir kaydetme hak ve yetkisine sahiptir. Banka'nın cezai şart olarak tahsil ettiği tutarlar, Banka'nın uğradığı zararlara mahsup edilemez. Banka'nın uğradığı zararın tazminini talep hakkı devam eder. Fesih sebebi ile Yüklenici, Banka'dan herhangi bir ücret, masraf, tazminat ve benzeri ödeme talep etmeyecektir. Aşağıdaki haller sınırlı olarak sayılmamış olup, Yüklenici'nin işbu Sözleşme tahtında her türlü ihlali, Banka açısından fesih için haklı neden teşkil etmektedir.

- a) Yüklenici'den kaynaklanan nedenlerden dolayı sözleşmede belirtilen şartlarda yer teslimi yapılmazsa,
- b) Yüklenici, İşe ait kesin teminatı getirmezse,
- c) Yer tesliminden sonra 5 (beş) takvim günü içinde işe başlamazsa,
- d) İşin gecikme süresi 30 (otuz) takvim gününü geçerse.
- e) Yüklenici, Banka'nın yazılı onayı olmadan işi ve alacaklarını devrederse.
- f) Yüklenici, Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmezsse
- g) Yüklenici, Banka'nın gönderdiği ihtarname hükümlerine uymazsa
- h) Yüklenici, işin devamı esnasında vefat ederse
- i) İşin devamı sırasında Yüklenici işi yapamaz hale gelir veya iflas ederse
- j) Yüklenicinin işbu sözleşmenin 7.13 Maddesinde ve ilgili yasal mevzuatta belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde

16.4 Banka 16.3 maddesinde sayılan nedenlerden birine dayanarak sözleşmeyi fesih eder ise, elindeki teminatı gelir kaydedilerek, işi, başka bir firmaya yaptırabilir. Bundan dolayı Banka aleyhine bir fark oluşursa, Yüklenici bu fark bedelini de Banka'nın ilk talebinde derhal nakden ve defaten Banka'ya ödeyecektir.

16.5 Sözleşmenin feshinden sonra Banka'ca tayin olunacak bir günde Yüklenici'nin katılımı ile "Hesap Kesme Hakedişi" yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, Banka bu

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

hakedişi kendisi yapacak ve Yüklenici'nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Hesap kesme hakedişine göre Yüklenici'nin bir alacağı çıkarsa, Banka'nın fesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılınca kadar bu alacak tutulur. Banka, söz konusu bedelden her türlü alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde, Yüklenici mülkiyeti Banka'ya ait olan tüm evrak ve malzemeyi iade edecek ve bütün kayıtlar, yedek kopyalar ve Banka'ya ait mülkiyet ve telif hakkı konusu bilgiler ve belgelerin tamamını ve bütün kopyaları Banka talebi doğrultusunda iade edecektir.

- 16.6 Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici, Banka'nın iznini almaksızın, imalatından hiç birini bozup yerinden kaldırmak ve iş başında mevcut malzemeden her hangi birini başka yere götürmek veya başkasına satmak veyahut herhangi bir suretle şantiyede değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Bunun sağlanması için Banka gerek gördüğü takdirde, şantiyeye el koyarak Yüklenici teşkilatını işbaşından uzaklaştırmak hakkına sahiptir.

17. YARGI VE İCRA YETKİSİ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. KESİN DELİL

Taraflar, ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dâhil, işbu sözleşme nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde, Banka'nın defterleri ile her türlü Banka kayıtlarının, belgelerinin, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, elektronik postalarının, mikrofilm, mikrofiş vb. belgenin geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün H.M.K. 193. maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

19. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Yüklenici firmaya teklif aşamasında elektronik posta ile iletilmiş her türlü belge, proje, keşif listesi, teknik şartname, malzeme listesi, elektronik posta yazışmaları vb. dosyalar ile Yüklenici tarafından hazırlanmış teklif dosyası işbu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olup, hepsi bir bütün teşkil ederler. İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ve sözleşme eklerinde düzenleme bulunmayan konularda Banka'nın hakları ve Yüklenici'nin sorumlulukları ile sınırlı olmak üzere,

- İnşaat İşleri Genel Şartnamesi ve Birim Fiyatları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
- Genel Teknik Şartname (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
- Kontrol Yönetmeliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
- Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, İller Bankası AŞ Birim Fiyat Listeleri, Şartnameleri, Birim Fiyat Tarifleri,
- Yüklenici imza sirküleri ve yetki belgeleri,

sözleşme ve eklerini tamamlayacaktır.

20. KANUNİ BİLDİRİM VE İKAMETGAH ADRESLERİ

Taraflar sözleşmenin 1. Maddesinde belirlenen adreslerini kanuni ikametgah olarak göstermiş olup, bu adreslere yapılacak her türlü bildirim kendilerine yapılmış sayarlar. Taraflar, bildirilen yerde bulunmasalar bile, bildirimin iade edilmeyip Tebligat Kanununun 21. maddesi ile İcra İflas Kanunu'nun 21.maddesinin uygulanacağını kabul ederler. Bu adreslerde meydana gelecek değişiklikleri Taraflar, diğerine noter aracılığı ile ve en geç bir hafta içinde bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, söz konusu adreslere yapılan tebligatlara tarafların hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır.

**ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - AFOD
KONTEYNER DEPOLAMA ALANI TADİLATI İŞİ SÖZLEŞMESİ**

21. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İşbu Sözleşme'nin ekleri ile Sözleşme'de yapılacak düzeltme ve değişiklikler Taraflar'ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olmaları kaydıyla, bu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarını oluştururlar.

22. SÖZLEŞME İLE İLGİLİ VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLAR

Sözleşme'nin imzası ve işin yapılmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harç ile diğer resmi masraflar Yüklenici'ye aittir. Bu vergi, resim ve harçlarda Sözleşme süresi içinde meydana gelebilecek her türlü artışlar da Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, tespit edilen Damga Vergisi tutarını Banka'nın **TR84 0006 4000 0010 8000 0000 20** numaralı hesabına ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bedeller Banka'ca Yüklenici'nin Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki **TR83 0006 4000 0011 0083 4436 38** IBAN numaralı hesabından veya Yüklenici'ye ödenecek fatura bedellerinden ya da Yüklenici'nin Banka'dan olan diğer alacaklarından da tahsil edilebilir. Damga Vergisi beyan ve ödeme işlemleri Banka tarafından yerine getirilecektir. Yüklenici'ye yapılacak ödemeler de Yüklenici'nin bu maddede belirtilen hesabına yatırılabilir.

İşbu Sözleşme, 17 (on yedi) sayfa ve 22 (yirmi iki) maddeden ibaret olarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun şekilde e-imza ile imzalanmıştır.

EKLER:

1. Keşif Listesi (İnşaat, Mekanik ve Elektrik Tesisatı İşleri Teklif Dosyaları-Birim Fiyatlı)
2. İhale Şartnamesi
3. İhale Taahhütnamesi
4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi
5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Taahhütnamesi